



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)

ACUERDO de 13 de mayo de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle para la modificación AA UN 18 «La Briquetera», promovido por «Landcompany 2020, S.L.». Expte.: 126/2025.

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria del día 13 de mayo de 2026, aprobó definitivamente el Estudio de Detalle para la modificación AA UN 18 «La Briquetera» promovido por Landcompany 2020 S.L., que transcrito literalmente dice lo siguiente:

«EXPEDIENTE 126/2025. ESTUDIO DE DETALLE PARA LA MODIFICACIÓN AA UN 18 «LA BRIQUETERA».

Visto expediente que se tramita para la aprobación del Estudio de Detalle para la modificación AA UN 18 «La Briquetera» a instancia de Trigono Consultores Sociedad Limitada, en nombre y representación de Landcompany 2020, S. L., elaborado por los arquitectos D. Félix Álvarez Álvarez, Dña. Cristina Martín Gordo y D. Joaquín Sobrino Martín.

Resultando que, por Decreto de la Alcaldía n.º 2026-0288 de 16 de marzo de 2026, se aprobó inicialmente dicho Estudio de Detalle, disponiendo la apertura de un periodo de información pública de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación del último de los anuncios en los siguientes medios:

- a) Boletín Oficial de Castilla y León n.º 58, de 23 de marzo de 2026.
- b) Diario «Diario Palentino» de 31 de marzo de 2026.
- c) Página web municipal.

Resultando que durante el referido plazo de información pública no se han presentado alegaciones, según se acredita en la certificación de 4 de mayo de 2026.

Resultando que por la Dirección General de Planificación Ferroviaria se emite informe en el que se indica que:

«deberá modificarse la redacción en la Memoria Vinculante, sustituyendo las determinaciones del Reglamento del Sector Ferroviario por las de la Ley del Sector Ferroviario.»

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal en relación con los informes sectoriales para la aprobación definitiva del presente instrumento.

Considerando que, conforme al artículo 158.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. «Concluido el período de información pública de los instrumentos de planeamiento urbanístico, y a la vista de los informes, alegaciones, sugerencias y alternativas presentados durante el mismo, así como en su caso del trámite ambiental, corresponde al Ayuntamiento introducir motivadamente los cambios que resulten más convenientes respecto del instrumento aprobado inicialmente.»

Considerando que, dicha modificación no se trata de una modificación sustancial recogida en el artículo 158.2 b) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que indica: «Para los instrumentos de planeamiento de desarrollo, aquel conjunto de cambios que, más allá de la simple alteración de una o varias de sus determinaciones, transforme el modelo urbanístico inicialmente elegido.» Y conforme al artículo al artículo 158.3 del mismo texto legal: «Cuando los cambios citados en el apartado 1 no produzcan una alteración sustancial del instrumento aprobado inicialmente, el Ayuntamiento debe relacionar y motivar dichos cambios en el acuerdo que ponga fin a la tramitación municipal.»

Considerando que, conforme al artículo 55.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la aprobación definitiva de los Estudios de Detalle corresponde al Ayuntamiento y conforme al artículo 165.2 corresponde al ayuntamiento aprobarlo definitivamente con subsanación de las deficiencias, mediante la introducción de los cambios, correcciones o incluso innovaciones necesarias, que deben relacionarse motivadamente en el acuerdo de aprobación definitiva.

Considerando que la aprobación definitiva del Estudio de Detalle corresponde al Pleno por mayoría simple de conformidad con lo establecido en los artículos 22.2.c) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/344 de 5 de mayo de 2026.

RESOLUCIÓN

Primero.– Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para la modificación AA UN 18 «La Briquetera» a instancia de Trígono Consultores Sociedad Limitada, en nombre y representación de Landcompany 2020, S.L., elaborado por los arquitectos D. Félix Álvarez Álvarez, Dña. Cristina Martín Gordo y D. Joaquín Sobrino Martín debiendo modificarse la redacción en la Memoria Vinculante, sustituyendo las determinaciones del Reglamento del Sector Ferroviario por las de la Ley del Sector Ferroviario.

Segundo.– Requerir al promotor para que introduzca la corrección indicada, una vez subsanadas las deficiencias publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la página web municipal. A efectos del artículo 70.2 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como Anexo al acuerdo se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León la memoria vinculante subsanada y las normas urbanísticas del instrumento aprobado, entendiendo como tales exclusivamente los documentos escritos de carácter normativo. Asimismo, se publicará una relación de los demás documentos que integren el instrumento aprobado y la documentación exigida en la legislación ambiental.



Tercero.– Notificar este acuerdo al promotor y a la Administración de la Comunidad Autónoma acompañando a esta última un ejemplar completo y diligenciado del instrumento aprobado en soporte informático. Asimismo, notificar también a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial de Palencia y al Registro de la Propiedad de Palencia n.º 2.

Venta de Baños, 4 de junio de 2026.

El Alcalde,
FDO.: JOSÉ M.^a LÓPEZ ACERO



Ayuntamiento de Venta de Baños

ANEXO**MEMORIA VINCULANTE**

El presente Estudio de Detalle se redacta con el objeto de flexibilizar las determinaciones tipológicas de las parcelas residenciales incluidas dentro de su ámbito de actuación, permitiendo expresamente la implantación, en todas ellas, tanto de viviendas unifamiliares en hilera como de pareadas o aisladas.

Esto se plantea a los efectos de adecuar las determinaciones de ordenación detallada vigentes en estas fincas a los estándares arquitectónicos y urbanísticos de la demanda actual. De esta manera, formalizando la oferta de un suelo que dé mejor respuesta a las necesidades de los potenciales habitantes, se promoverá la atracción de población, la puesta en uso del suelo para el fin para el que fue desarrollado y, en última instancia, la dinamización de la trama urbana de Venta de Baños.

2. Propuesta de Ordenación

Con esto, la propuesta de ordenación planteada en este instrumento se limita a introducir la posibilidad de destinar la edificabilidad de las parcelas incluidas dentro de su ámbito a vivienda unifamiliar adosada, aislada o pareada (además de los otros usos y tipologías ya previamente permitidos).

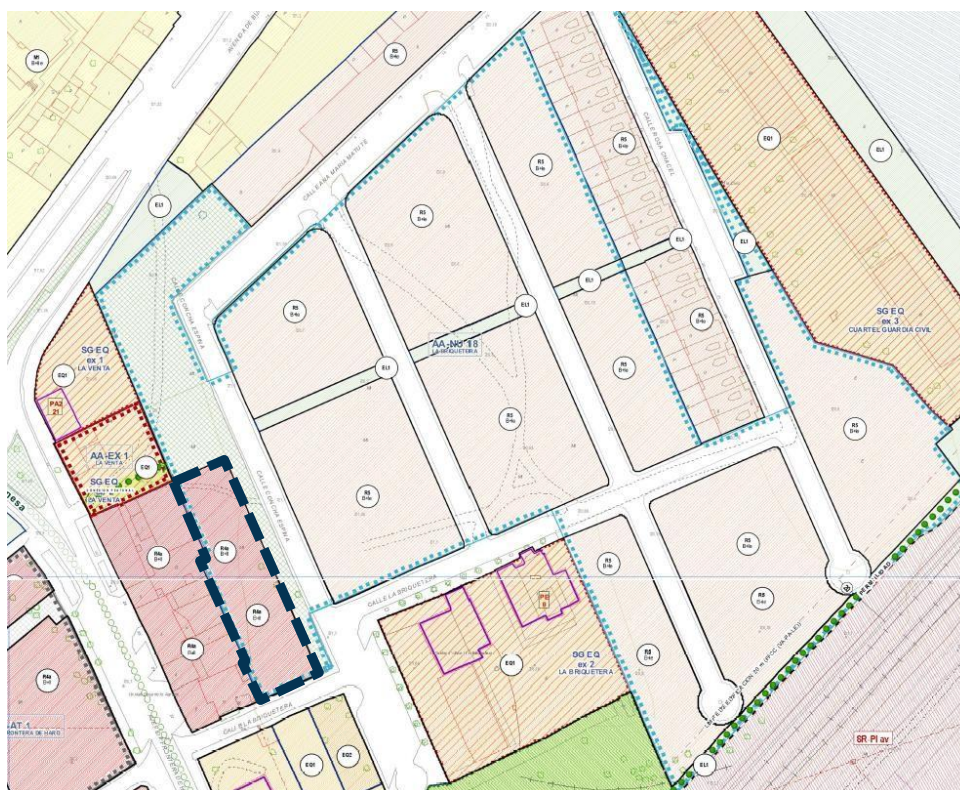
De esta manera, tomando como referencia las ordenanzas con las que el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Venta de Baños califica estas fincas, el presente Estudio de Detalle define unas nuevas ordenanzas, específicas para este ámbito, prácticamente iguales a las vigentes del planeamiento general, aunque introduciendo las matizaciones necesarias para permitir expresamente estos usos y tipologías, de la forma que se señala en los apartados siguientes.



Ayuntamiento de Venta de Baños

2.1. Ordenanza R4a Briquetera

La parcela situada en el extremo occidental del ámbito está calificada dentro de la zona de la Ordenanza R4a “Residencial Plurifamiliar de Ensanche”, definida en el propio PGOU (tal y como se detalla en el apartado 6.2 “Determinaciones de Ordenación Detallada” del presente documento).



Así, al objeto de permitir adicionalmente y de forma expresa el uso de Vivienda Unifamiliar como predominante (que ya aparece permitido como uso compatible) y las tipologías de vivienda unifamiliar aislada, pareada y adosada, se plantea una nueva Ordenanza R4a Briquetera “Residencial de Ensanche de La Briquetera”, redactada a partir de la preexistente Ordenanza R4a “Residencial Plurifamiliar de Ensanche” del PGOU, excepto por los siguientes ajustes a destacar:

- Se cambia la nomenclatura a R4a Briquetera “Residencial de Ensanche de La Briquetera” a los efectos de diferenciarla de la ordenanza del PGOU.
- Las disposiciones relativas al Ámbito de aplicación (definidas en el artículo 182) se modifican completamente para identificarlas con el ámbito de aplicación definido por el Estudio de Detalle.

Ayuntamiento de Venta de Baños



Ayuntamiento de Venta de Baños

- En las disposiciones relativas a Uso básico predominante (definidas en el artículo 183.1) se incluye, además del preexistente uso de Vivienda Colectiva, el uso de Vivienda Unifamiliar. De esta manera, cualquiera de ellos podría ejercer como uso predominante, en igualdad de condiciones.
- En las disposiciones relativas a los Usos básicos compatibles (definidas en el artículo 183.2) se elimina el apartado a), que hace referencia al uso de Vivienda Nivel 1 (esto es, Residencial Unifamiliar), pues, al incluirse como posible uso predominante, se entiende que no procede mantenerlo como compatible.
- En las disposiciones relativas a Tipologías edificatorias (definidas en el artículo 184.1) se añaden las tipologías de Vivienda Unifamiliar Adosada, Pareada o Aislada.
- Se añaden los retranqueos mínimos a todos los linderos para las viviendas unifamiliares.
- Se establece una parcela mínima de 125 m² para la tipología de vivienda adosada, de 250 m² para la tipología de vivienda pareada y de 350 m² para la tipología de vivienda aislada.
- Para las tipologías de viviendas pareadas y aisladas se establece un frente mínimo de 10 m.

Con esto, la ordenanza quedaría definida tal y como se identifica a continuación, destacando en **color turquesa** las determinaciones en las que se incluyen diferencias relevantes con la ordenanza definida en el PGOU:

SECCIÓN 1ª. ORDENANZA **R4a Briquetera** “RESIDENCIAL DE ENSANCHE DE LA BRIQUETERA”

Artículo 1. Ámbito y Áreas de aplicación

1. La ordenanza **R4a Briquetera** “RESIDENCIAL DE ENSANCHE DE LA BRIQUETERA” es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafadas con el código “R4a Br” en el Plano de Ordenación del presente Estudio de Detalle.
2. Establece sobre porciones de suelo indicaciones específicas de edificación, uso e intensidad, indicaciones que tienen como resultado global sobre el conjunto de cada parcela una solución tipológica.

Artículo 2. Condiciones de Uso

1. Uso básico predominante: Vivienda Colectiva o Vivienda Unifamiliar, con un mínimo del 60%.
2. Usos básicos compatibles:
 - a. El uso Residencial Comunitario será compatible con las condiciones de su uso específico.
 - b. Comercio y Servicios en su Nivel 1 sólo en Planta Baja y con una superficie máxima de 150 m² construidos cuando se trate de edificaciones unifamiliares y nivel 2 en planta baja (salvo que sea edificio exclusivo, en cuyo caso se admitirá en todas las plantas), requiriéndose para superficies construidas entre 150 y 500 m² de superficie un Informe de Circulación que demuestre la compatibilidad de acceso y aparcamiento de clientes y suministradores.
 - c. El uso de Oficina Nivel 1 y Nivel 2.
 - d. El uso hospedaje será compatible con las condiciones de su uso específico.
 - e. El uso hostelería será compatible en todo el ámbito, los usos de cafetería, bar y restaurante serán admisibles en planta baja, primera y sótano vinculado a planta baja. El uso de bar musical sólo será admisible en planta baja.
 - f. El uso espectáculos y salas de reunión será compatible con las condiciones de su uso específico.

Ayuntamiento de Venta de Baños



Ayuntamiento de Venta de Baños

- g. Los usos de Taller Nivel 1, Almacén Nivel 1 y/o Garaje y estacionamiento, vinculados a la edificación en planta baja, sótano o patio y que cumplan las condiciones de ventilación, iluminación, etc... establecidos en sus condiciones de uso, ocupando un total del 40% como máximo. El Ayuntamiento puede prohibir todas aquellas actividades cuyas necesidades cualitativas y cuantitativas de accesibilidad puedan determinar un fuerte impacto negativo sobre la trama viaria circundante
 - h. Garaje y estacionamiento para todo el núcleo solamente en planta baja, sótano y patio. En el caso de la Avda. Primero de Junio, el acceso de vehículos en nuevas edificaciones, reformas o rehabilitaciones, será por las calles paralelas o adyacentes en caso de que la finca posea más fachadas que la que da frente a la avenida.
 - i. Los usos dotacionales de equipamientos y de servicios urbanos. Religioso solamente en Planta Baja.
 - j. Los usos de Espacios Libres en sus dos niveles.
3. Usos básicos prohibidos: Todos los demás
- a. Se prohíben de forma específica los corrales domésticos de acuerdo con la Ley de Prevención Ambiental

Artículo 3. Condiciones de la Edificación

1. Tipología de la edificación: Bloque de viviendas entre medianeras, *edificación adosada, edificación pareada o edificación aislada.*
2. Alineaciones de la edificación: La edificación principal se sitúa alineada a vía pública, no permitiéndose los retranqueos frontales.
Las alineaciones son las señaladas en los planos de Ordenación y Gestión del Suelo, a escala 1:1.000. La edificación principal se sitúa alineada a vía pública.
3. Aprovechamiento lucrativo: correspondiente al propietario, será el resultante de aplicar las condiciones de volumen sobre la parcela.
4. Condiciones de Volumen:
 - a. Número máximo de Plantas: Corresponde con el número de plantas que figura en las etiquetas de calificación de los planos de Ordenación y Gestión del Suelo. En general se han grafiado aquellas manzanas con frente a ejes principales y secundarios con (B+III) y en las demás manzanas de la ordenanza se ha establecido un número máximo de plantas de (B+II). En el caso de ausencia de indicación expresa se corresponde con dos plantas (B+II).
 - b. Altura máxima de la edificación: las edificaciones principales tendrán altura máxima a cornisa de 9,70m para los ámbitos cuya altura máxima sea (B+II) y de 12,75 m para aquellos ámbitos en los que se haya asignado una altura de (B+III).
 - c. La Altura de cumbrera vendrá definida por la volumetría de la cubierta y siempre cumpliendo la condición de que la altura desde la cara superior del último forjado y la cumbrera no debe ser superior a 3,50 m.
 - d. Aprovechamiento bajocubierta: Se permite el uso residencial bajocubierta cumpliendo la regulación definida en el Artículo 122 del PGOU. No se permiten los torreones, la iluminación se realizará mediante lucernarios contenidos en el plano de forjado de cubierta



Ayuntamiento de Venta de Baños

o con buhardillas.

- e. Bajo rasante: Se permite la construcción de dos sótanos.
- f. Altura libre de planta baja mínimo 2,50 m. y máximo 3,50 m. Altura libre de planta en altura mínimo 2,50 m. y máximo 2,80 m.
- g. Vuelo máximo de aleros y cornisas será el existente para la edificación principal y de 0,20 m para las edificaciones auxiliares que se planteen en los patios traseros. En el resto de los casos el alero tendrá un vuelo máximo de 0,60 m.
- h. La altura mínima de los cuerpos volados hasta la rasante es de 3,00 m. En base a las características del espacio público al que den frente sus fachadas, se establecen las siguientes restricciones complementarias:
 - i. Se permiten cuerpos volados cerrados en calles de más de 15 metros de ancho en la mayor parte de la misma, pudiendo volar 0,80 m y a una altura mínima de 3 m respecto de la cota de la acera, y con la limitación de no superar el 60% de la fachada.
 - ii. En el resto de calles sólo se admiten como cuerpos volados los balcones con las condiciones posteriores.
 - iii. En secciones de calle de menos de 6 m entre fachadas, no se permiten cuerpos volados.
 - iv. En secciones de calle de entre 6 y 8 m entre fachadas, se permitirán cuerpos volados abiertos, con limitación máxima del 50% de ocupación del plano de fachada con vuelo menor de 0,40 m.
 - v. En secciones de calle de 8 a 10 m entre fachadas, se permiten cuerpos volados con vuelo máximo de 0,40 m. Limitación máxima de ocupación de fachada por vuelos del 60%.
 - vi. En secciones de calle de 10 a 15 m, se permiten cuerpos volados con vuelo máximo de 0,50 m, en un 60% de ocupación del plano de fachada.
 - vii. No se admiten cuerpos volados a patios.
- i. Superficie ocupable en planta:
 - i. En edificaciones plurifamiliares la ocupación máxima permitida en planta baja será del 100% si no tiene uso residencial y no se encuentra unido a uso vivienda en planta baja. La ocupación en las plantas de altura vendrá definida por el fondo máximo de la edificación de 14 m.
 - ii. En edificaciones unifamiliares existentes se podrá mantener la ocupación de la parcela. La ocupación máxima permitida en planta baja será del 100%. Dentro de este ámbito la ocupación máxima, destinada al uso residencial, será del 70% del total.
- j. El fondo máximo edificable será de 14 m, por encima de la planta baja, siempre y cumpliendo siempre los retranqueos establecidos. Si el uso es residencial en planta baja se respetarán los 14 m de fondo máximo.



Ayuntamiento de Venta de Baños

k. Retranqueos:

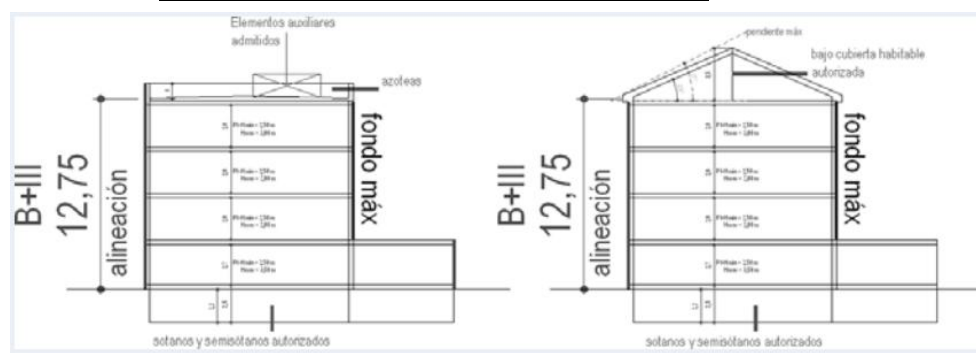
Para las viviendas colectivas:

- i. En el lindero frontal no se permiten, alineándose obligatoriamente la edificación principal al vial público. Se prohíben los patios con frente a fachada vinculados o no a la edificación.
- ii. En los linderos laterales no se permiten. En proyectos conjuntos de residencial unifamiliar se autorizan patios a fachada en sus laterales
- iii. En el lindero trasero y planta baja no se establece retranqueo obligatorio. En planta primera, se establece un mínimo de 3 m. de retranqueo obligatorio salvo sustitución de edificación existente adosada a lindero o parcelas preexistentes de menos de 8 m. de fondo de parcela.
- iv. Se permiten retranqueos en terrazas con una profundidad máxima de 1 m y una relación largo-fondo de 2 a 1.

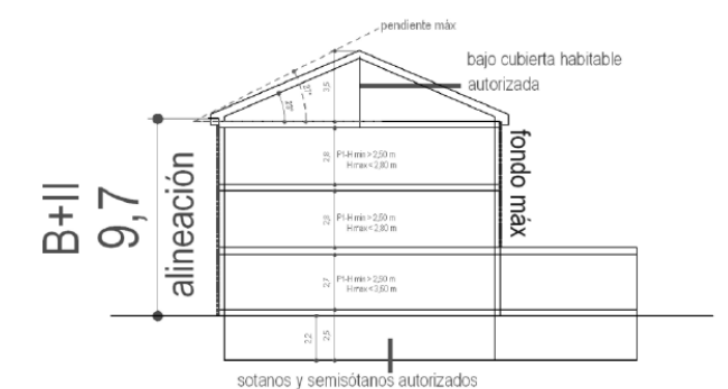
Para las viviendas unifamiliares:

- i. En el lindero frontal o frente de parcela un mínimo de 3 m, incluyendo garajes, porches, etc.
- ii. En los linderos laterales se establece un retranqueo obligatorio mínimo de 3 m. en las tipologías de vivienda pareada y aislada. En el caso de la vivienda pareada únicamente se exigirá en uno de los laterales, requiriendo la continuidad de la edificación en la línea pareada. En proyectos no conjuntos de edificaciones pareadas, los linderos compartidos, se requiere compromiso expreso de las parcelas colindantes.
- iii. En el lindero trasero se establece retranqueo obligatorio mínimo de 5 m.

l. Esquema resumen de algunas de las condiciones de la edificación:



Esquema de algunas de las condiciones de la edificación de la R4a (B+III)

**Ayuntamiento de Venta de Baños**

Esquema de algunas de las condiciones de la edificación de la R4a (B+II)

5. Parcela Mínima:

Para la tipología de vivienda colectiva se considera parcela mínima la parcela catastral preexistente en el ámbito de La Briquetera, en el momento de la aprobación del presente Estudio de Detalle y aquella que cumpla las condiciones que se establecen en este artículo.

Para la tipología de vivienda adosada, se establece una parcela mínima de 125 m².

Para la tipología de vivienda pareada, se establece una parcela mínima de 250 m².

Para la tipología de vivienda aislada, se establece una parcela mínima de 350 m².

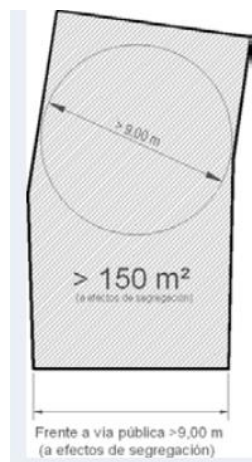
En cualquier caso toda edificación que se proyecte deberá cumplir con las condiciones al respecto de condiciones mínimas higiénicas y el resto de condiciones expresadas en la Normativa del PGOU.

6. Condiciones a efectos de segregación parcelaria: En caso de segregación parcelaria, todas las parcelas resultantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- m. Parcela mínima a efectos de segregación: será de 150 m². Se autorizan parcelas inferiores a la mínima siempre que provengan de segregaciones obligadas por afecciones de cualquier organismo público. Se autorizan parcelas inferiores a la mínima siempre que respondan al parcelario tradicional existente antes de la fecha de aprobación inicial del PGOU. Es decir, la parcela mínima a efectos de segregación para la ejecución de residencial unifamiliar dentro de esta ordenanza será de 125 m².
- n. Frente mínimo de parcela resultante será de 9 m. Para unifamiliares de tipología adosada será de 6 m. y para unifamiliares de tipologías pareada o aislada, será de 10 m.
- o. En cada parcela resultante se podrá inscribir, en su interior, un círculo de al menos 9 m de diámetro, debiendo poseer un frente de parcela y al menos en un 90% de la misma, un ancho de 6 m.
- p. Todas las parcelas resultantes deberán cumplir los requisitos anteriores, tal y como se describe en el art. 45 del PGOU. Por lo tanto se exceptúan de estos requisitos las segregaciones cuyo destino inmediato sea la agregación a otras parcelas colindantes de misma calificación urbanística siempre que no generen ninguna parcela por debajo de la superficie y condiciones mínimas.



Ayuntamiento de Venta de Baños



Esquema de reparcelación para la Ordenanza R4a

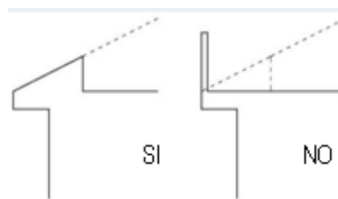
7. Condiciones estéticas:

Además de cumplir las condiciones estéticas establecidas en el Artículo 122 del PGOU, se respetarán estas condiciones:

- q. De forma general podrán utilizarse los siguientes huecos en planta bajo cubierta:
 - i. Ventana en cubierta: inclinado acristalado incluido en el plano de cubierta.
 - ii. Terraza en cubierta: inclinado abierto incluido en plano de cubierta (complementado con huecos acristalados verticales por debajo de cubierta).
 - iii. Buhardilla: hueco vertical abuhardillado por encima del plano de cubierta.
 - iv. En resalto: vertical en el piñón del resalto de dos planos de cubierta paralelos.
- r. El remate de los balcones se mantendrá como mínimo a 60 cm. de las medianerías colindantes.
- s. Los petos de cubierta estarán en continuidad con el plano de fachada sin contar el vuelo.

8. Esquema de remate de cornisa:

La cornisa de la edificación se rematará según esquema inferior, no permitiéndose los petos.





Ayuntamiento de Venta de Baños

2.2. Ordenanza R5 Briquetera

El resto de las parcelas del ámbito (exceptuando la más occidental) están calificadas dentro de la zona de la Ordenanza R5 “Residencial Unifamiliar Adosada”, definida en el propio PGOU (tal y como se detalla en el apartado 6.2 “Determinaciones de Ordenación Detallada” del presente documento).



Así, al objeto de permitir adicionalmente y de forma expresa las tipologías de vivienda unifamiliar pareada y aislada, se plantea una nueva Ordenanza R5 Briquetera “Residencial Unifamiliar de La Briquetera”, redactada a partir de la preexistente Ordenanza R5 “Residencial Unifamiliar Adosada” del PGOU, aunque con los siguientes ajustes a destacar:

- Se cambia la nomenclatura a R5 Briquetera “Residencial Unifamiliar de La Briquetera” a los efectos de diferenciarla de la ordenanza del PGOU.

Ayuntamiento de Venta de Baños



Ayuntamiento de Venta de Baños

- Las disposiciones de Ámbito de Aplicación (definidas en el artículo 186) se actualizan completamente para identificarlas con el ámbito de aplicación definido por el Estudio de Detalle.
- En las disposiciones relativas a Tipologías Edificatorias (definidas en el artículo 188.1) se incluyen como tipologías de la edificación, además de la Adosada, las de Aislada y Pareada.
- Se añade un retranqueo lateral mínimo de 3 m. en los linderos laterales, en las tipologías de vivienda pareada y aislada.
- Se establece una parcela mínima de 250 m² para la tipología de vivienda pareada y de 350 m² para la tipología de vivienda aislada.
- Para las tipologías de viviendas pareadas y aisladas se establece un frente mínimo de 10 m.

Con esto, la ordenanza quedaría definida tal y como se identifica a continuación, destacando en **color turquesa** las determinaciones en las que se incluyen diferencias relevantes con la ordenanza definida en el PGOU:

SECCIÓN 2ª. ORDENANZA R5 Briquetera “RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN LA BRIQUETERA”

Artículo 4. Ámbito y Áreas de aplicación

1. *La ordenanza R5 Briquetera “RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN LA BRIQUETERA” es de aplicación en las parcelas de suelo urbano que aparecen grafiadas con el código “R5 Br” en el Plano de Ordenación de este Estudio de Detalle.*
2. *Establecen sobre porciones de suelo indicaciones específicas de edificación, uso e intensidad, indicaciones que tienen como resultado global sobre el conjunto de cada parcela una solución tipológica.*
3. *La ordenanza incluye dentro del centroide que la identifica gráficamente un subíndice con la letra “e”, indicando ésta que la edificabilidad es la resultante del Proyecto de Normalización correspondiente.*

Artículo 5. Condiciones de Uso

1. Uso básico predominante Vivienda Unifamiliar, con un mínimo del 80%.
2. Usos básicos compatibles: son los señalados a continuación:
 - a. El uso básico Vivienda Nivel 2 será compatible solamente para las viviendas de protección pública y siempre con una altura máxima de planta B+1.
 - b. El uso Residencial Comunitario será compatible con las condiciones de su uso específico.
 - c. El uso de Oficina Nivel 1 permitido en todo el ámbito.
 - d. Los usos de Espacios Libres privado.
3. Usos básicos prohibidos: Todos los demás
 - a. Se prohíben de forma específica los corrales domésticos de acuerdo con la Ley de Prevención Ambiental

Artículo 6. Condiciones de Edificabilidad

1. *Tipología de la edificación: la tipología predominante es la edificación adosada, **pareada o aislada** con jardín posterior y con jardín delantero.*

Ayuntamiento de Venta de Baños



Ayuntamiento de Venta de Baños

2. **Alineaciones de la edificación:** la edificación estará retranqueada del vial público tal y como se señala más adelante. Se alineará a vial público el vallado o cerramiento de parcela.
3. **Aprovechamiento lucrativo:** correspondiente al propietario, será el resultante de aplicar las condiciones de volumen sobre la parcela. En los casos de parcelas que presentan en la etiqueta de ordenanza el símbolo e, indica que las condiciones de edificación responden a las establecidas por el Plan Parcial que las desarrolló.
4. **Condiciones de Volumen:**
 - a. **Número máximo de Plantas:** el número máximo de plantas de la edificación será el indicado en los planos de ordenación, estableciéndose con carácter general un número máximo de plantas correspondiente a dos plantas más bajo cubierta (B+1), si bien el aprovechamiento bajo cubierta cuenta con algunas excepciones que quedan reflejadas en el epígrafe d.
 - b. **Altura máxima de la edificación:** será de 6,80 m para edificaciones de dos plantas (B+1) y 3,50 m (B) para edificaciones de una planta. Las construcciones auxiliares (garajes, trasteros, etc.) que se proyecten, tendrán una altura máxima de 3,50 m a la cumbrera y 2,80 al alero.

Cuando se opte por la solución de cubierta plana, la altura máxima del alero podrá elevarse 0,90 m sobre la señalada anteriormente para organizar el peto de la terraza o cubierta plana, es decir, la altura de coronación será de 4,70 m para una planta (B) y de 7,70 m para dos plantas (B+1).
 - c. **La Altura de cumbrera** vendrá definida por la volumetría de la cubierta y siempre cumpliendo la condición de que la altura desde la cara superior del último forjado y la cumbrera no debe ser superior a 3,50 m.
 - d. **Aprovechamiento bajocubierta:** Se permite el uso residencial bajocubierta siempre que se encuentre ligado la edificación residencial del piso inferior y se cumpla la regulación definida en el Artículo 122 del PGOU. La iluminación se realizará mediante lucernarios contenidos en el plano de forjado de cubierta. Esta planta bajo cubierta o planta ático, solamente estará permitida siempre que se encuentre ligada a la edificación residencial del piso inferior. Bajo ningún concepto se permitirán plantas ático por encima de las plantas más altas permitidas.
 - e. **Bajo rasante:** Se permite la construcción de un sótano cuya ocupación máxima corresponda con el de la planta baja. Se permite el uso garaje-aparcamiento de vehículos y otros anejos para usos no vivideros. En planta semisótano se permiten, además del uso predominante, los usos compatibles definidos. Se admite la ocupación bajo rasante para zonas comunes en caso de garajes comunes en zonas de viviendas unifamiliares adosadas.
 - f. **Altura libre de planta** mínimo 2,50 m y máximo 2,80 m.
 - g. **Vuelo máximo de aleros y cornisas** será el existente para la edificación principal y de 0,40 m. Se estará a lo definido en las Condiciones de la Edificación.
 - h. **La altura mínima de los cuerpos volados** hasta la rasante es de 3,00 m. No se permiten cuerpos volados cerrados. Se permiten cuerpos volados abiertos en las condiciones del Artículo 122 del PGOU. Pueden volar como máximo 0,80 m
 - i. **Coefficiente de ocupación y superficie ocupable en planta:** será del 50%.
 - j. **Índice de edificabilidad:** máximo 0,60 m²/m².

Ayuntamiento de Venta de Baños

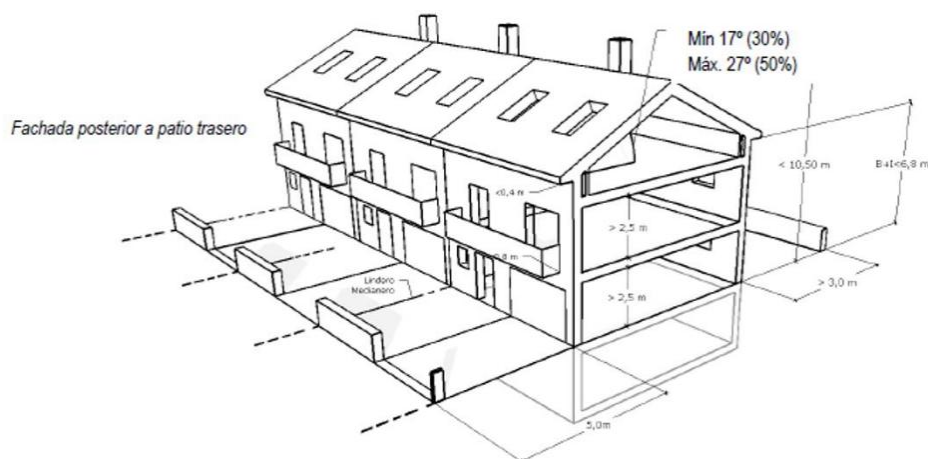


Ayuntamiento de Venta de Baños

k. *Retranqueos:*

1. En el lindero frontal o frente de parcela un mínimo de 3 m, incluyendo garajes, porches, etc.
2. En los linderos laterales se establece un retranqueo obligatorio mínimo de 3 m. en las tipologías de vivienda pareada y aislada. En el caso de la vivienda pareada únicamente se exigirá en uno de los laterales, requiriendo la continuidad de la edificación en la línea pareada. En proyectos no conjuntos de edificaciones pareadas, los linderos compartidos, se requiere compromiso expreso de las parcelas colindantes.
3. En el lindero trasero se establece retranqueo obligatorio mínimo de 5 m.

l. Esquema resumen de algunas de las condiciones de la edificación:



Esquema volumétrico de viviendas de tipología adosada

5. Parcela Mínima:

Para la tipología de vivienda adosada, se considera parcela mínima la parcela catastral preexistente en el ámbito de La Briquetera, en el momento de la aprobación del presente Estudio de Detalle y aquella que cumpla las condiciones que se establecen en este artículo.

Para la tipología de vivienda pareada, se establece una parcela mínima de 250 m².

Para la tipología de vivienda aislada, se establece una parcela mínima de 350 m².

En cualquier caso toda edificación que se proyecte deberá cumplir con las condiciones al respecto de condiciones mínimas higiénicas y el resto de condiciones expresadas en la Normativa del PGOU.

6. Condiciones a efectos de Segregación parcelaria, Agregación parcelaria o Reparcelación:

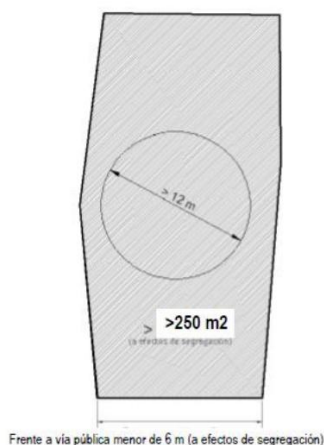
1. En caso de segregación parcelaria, agregación parcelaria o reparcelación, todas las parcelas resultantes deberán cumplir los requisitos:



Ayuntamiento de Venta de Baños

La superficie mínima de cada parcela resultante será de 250m² para las viviendas de las tipologías adosada y pareada y de 350 m² para las viviendas de la tipología aislada. Se autorizan parcelas inferiores a la mínima siempre que provengan de segregaciones obligadas por afecciones de cualquier organismo público. Se autorizan parcelas inferiores a la mínima siempre que respondan al parcelario tradicional existente antes de la fecha de aprobación inicial del PGOU.

- b. Frente mínimo a vía pública de cada parcela resultante será de 6 m. en el caso de la tipología de viviendas adosadas y de 10 m. para las tipologías de viviendas pareadas y aisladas.*
- c. En cada parcela resultante se podrá inscribir, en su interior, un círculo de al menos 6 m de diámetro, debiendo poseer un frente de parcela y al menos en un 90% de la misma, un ancho de 6 m.*
- 2. Todas las parcelas resultantes deberán cumplir los requisitos anteriores, tal y como se describe en el art. 45 del PGOU. Por lo tanto se exceptúan de estos requisitos las segregaciones cuyo destino inmediato sea la agregación a otras parcelas colindantes de misma calificación urbanística siempre que no generen ninguna parcela por debajo de la superficie y condiciones mínimas*



Esquema de reparcelación para viviendas de Tipología Adosada

7. Condiciones estéticas:

Además de cumplir las condiciones estéticas establecidas en el Artículo 122 del PGOU, se respetarán estas condiciones:

- a. De forma general podrán utilizarse los siguientes huecos en planta bajo cubierta:*
 - i. Ventana en cubierta: inclinado acristalado incluido en el plano de cubierta.*
 - ii. Terraza en cubierta: inclinado abierto incluido en plano de cubierta (complementado con huecos acristalados verticales por debajo de cubierta).*
 - iii. Buhardilla: hueco vertical abuhardillado por encima del plano de cubierta.*
 - iv. En resalto: vertical en el piñón del resalto de dos planos de cubierta paralelos.*
- b. El remate de los balcones se mantendrá como mínimo a 60 cm. de las medianerías*

Ayuntamiento de Venta de Baños



Ayuntamiento de Venta de Baños

colindantes.

Artículo 7. Condiciones Particulares

1. *Quedan prohibidos los desmontes y terraplenes que modifiquen sustancialmente la rasante originaria del terreno. En caso de su necesidad, deberá ser convenientemente justificado y aprobado por el Ayuntamiento.*
2. *Se prohíben las edificaciones provisionales del tipo “viviendas portátiles o desmontables”, prefabricadas o similares, salvo necesidades sociales.*
3. **Conveniencia, Oportunidad e Interés Público**

Como se ha indicado anteriormente, el objeto del presente Estudio de Detalle es el de flexibilizar las condiciones de implantación tipológica de las parcelas incluidas dentro de su delimitación (todas ellas residenciales) con el fin último de adecuarlas a los estándares de la demanda de suelo actual y, en consecuencia, fomentar la atracción de nueva población y la dinamización del núcleo de población de Venta de Baños.

Asimismo, al permitir expresamente la implantación nuevas tipologías edificatorias se posibilita la formalización de una trama urbana más variada, que mediante la introducción de edificaciones aisladas o pareadas pueda romper la monotonía de la sucesión de hileras de viviendas unifamiliares adosadas que prevé la ordenación vigente. De esta manera, la propuesta planteada fomenta el desarrollo de un área de carácter residencial con un paisaje más atractivo e interesante para la población local, lo que, en última instancia, también podrá impulsar la llegada de nueva población.

Esto resulta de especial interés al tener en cuenta que el ámbito objeto del presente Estudio de Detalle se encuentra en torno al Museo del Ferrocarril de Venta de Baños, un foco de atracción dentro del propio municipio (y especial relevancia, considerando la vinculación del mismo con este medio de transporte) y que, actualmente, se encuentra en un entorno urbano pendiente de completar su desarrollo y con un cierto nivel de degradación. Así, la ordenación definida en el presente Estudio de Detalle facilitará la adecuación de esta zona mediante la formalización de un contexto urbano mucho más adecuado para esta dotación cultural y su carácter como elemento de atracción de actividad.

Por otro lado, recientemente se ha finalizado la tramitación del correspondiente Proyecto de Normalización de la AA-UN-18 de Venta de Baños, con sus parcelas resultantes inscritas en el Registro de la Propiedad (entre las que se encuentran todas las fincas incluidas dentro del ámbito de este instrumento). Así, se entiende que este momento, con la reactivación y avance del desarrollo de la zona, resulta el más oportuno para promover una propuesta de ordenación como la definida en el presente Estudio de Detalle, ayudando a reforzar la finalización de la transformación urbanística de este suelo y, especialmente, a fomentar la atracción de población y su puesta en uso.

Con todo esto, se entiende que el Interés Público y la Conveniencia de este instrumento quedan plenamente evidenciadas al promover la formalización de una trama urbana más atractiva y adecuada a la demanda de los estándares urbanísticos y arquitectónicos actuales (lo que, en última instancia, fomentará la puesta en uso del suelo y la dinamización del núcleo de población). Asimismo, la Oportunidad de su planteamiento se justifica en la reactivación y avance que está produciéndose últimamente en este suelo, pues la propuesta que plantea se alinea con los objetivos del mismo, ajustando unas determinaciones de ordenación detallada que podrán favorecer su consecución.

Ayuntamiento de Venta de Baños



Ayuntamiento de Venta de Baños

4. Justificación Urbanística y Normativa

La propuesta de ordenación definida en el presente Estudio de Detalle se adecúa a las determinaciones normativas vigentes por cuanto:

- El Estudio de Detalle constituye el instrumento de planeamiento de desarrollo adecuado para concretar la ordenación detallada en Suelo Urbano Consolidado.
- El Estudio de Detalle se limita a modificar determinaciones de ordenación detallada establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana de Venta de Baños en un ámbito territorial de muy reducida extensión.
- No suprime, modifica ni altera de ninguna forma las determinaciones de ordenación general vigentes y respeta los objetivos, criterios y demás condiciones señaladas en los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento general que afectan a su ámbito de aplicación.
- La propuesta no plantea, de manera alguna, modificaciones de la ordenación de Espacios Libres, Equipamientos, Varios o Dotaciones Urbanística de ningún tipo.
- La propuesta es coherente con los objetivos generales de la actividad urbanística pública, pues, manteniendo la edificabilidad lucrativa preexistente mejora sus condiciones de materialización, permitiendo una formalización de la misma de forma más adecuada a los estándares de calidad y la demanda de suelo actuales.
- La propuesta definida por este Estudio de Detalle no establece una ordenación detallada sustancialmente diferente de la vigente, manteniendo, en todo caso, los mismos parámetros de edificabilidad establecidos por el Plan General de Ordenación Urbana de Venta de Baños.
- La propuesta se plantea de forma completa, señalando clara y expresamente los ajustes de la ordenación detallada vigente.
- El presente Estudio de Detalle contiene toda la documentación e información requeridas en el artículo 136 del RUCyL.

5. Afecciones Sectoriales

5.1. Trámite Ambiental

Teniendo en cuenta la naturaleza, alcance y circunstancias del presente Estudio de Detalle, resulta de aplicación, en cuanto a su Evaluación Ambiental, lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, que, en su redacción vigente, dispone (se subrayan las cuestiones más relevantes para este caso):

3. Los siguientes planes no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente, y por lo tanto no deben ser objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:

a) Instrumentos de planeamiento de desarrollo, así como sus modificaciones:



Ayuntamiento de Venta de Baños

- Estudios de detalle, siempre que en su ámbito de aplicación no existan valores ambientales con normativa específica y que el instrumento de planeamiento general que desarrollan haya sido sometido a evaluación ambiental.
- Planes especiales que afecten únicamente a suelo urbano y no sustituyan determinaciones de planeamiento general, siempre que en su ámbito de aplicación no existan valores ambientales con normativa específica y que el instrumento de planeamiento general que desarrollan haya sido sometido a evaluación ambiental.

(...)

Considerando que el ámbito de este instrumento no posee ningún valor ambiental con normativa específica alguna (de hecho, carece de cualquier valor ambiental específico o de relevancia que no sea negativo) y que el instrumento de planeamiento general que desarrolla (el vigente PGOU de Venta de Baños) fue sometido a evaluación ambiental, el presente Estudio de Detalle no debe ser sometido a evaluación ambiental estratégica simplificada.

En la misma línea, cabe destacar que, teniendo en cuenta el alcance de este instrumento de planeamiento de desarrollo (que, de hecho, no hace más que modificar la ordenación detallada preexistente en el ámbito, sin aumentar o modificar los usos permitidos o el volumen edificable) y lo reducido de su ámbito de aplicación, no puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, toda vez que en la delimitación de este únicamente se incluyen terrenos urbanizados y no se encuentran superficies protegidas por ninguna figura de protección declaradas por ninguna Administración Pública.

Por otro lado, a la vista de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el presente Estudio de Detalle no se encontraría sujeto a evaluación ambiental estratégica ordinaria, por cuanto la elaboración y aprobación del mismo no vienen exigidas por ninguna disposición legal ni reglamentaria (al ser su objeto la modificación de unas determinaciones de ordenación detallada preexistentes y no la definición de unas nuevas):

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
 - a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,
 - b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 - c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.
 - d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor.

Ayuntamiento de Venta de Baños



Ayuntamiento de Venta de Baños

(...)

Asimismo, tampoco se encuentra entre ninguno de los supuestos incluidos en los apartados 1.a) ni 1.b), al no afectar espacios de la Red Natura 2000 ni establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental. Y tampoco se encuentra dentro de los supuestos definidos en los apartados 1.c) ni 1.d), a menos que el órgano ambiental o el órgano sustantivo se declaren en este sentido. De esta manera, se entiende que el presente Estudio de Detalle tampoco se encontraría sujeto a evaluación ambiental estratégica ordinaria conforme a estos criterios.

En definitiva, con todo esto, queda manifiestamente justificado que el presente Estudio de Detalle no debe ser sometido a ningún tipo de evaluación ambiental estratégica, ni simplificada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.2 Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, ni ordinaria, por no cumplir los requisitos para ello señalados en el artículo 6.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Todo ello sin perjuicio de lo que el Ayuntamiento de Venta de Baños o el órgano ambiental puedan declarar al respecto.

5.2. Carreteras

El ámbito del presente Estudio de Detalle no se encuentra dentro de la zona de afección de ninguna carretera o viario de titularidad distinta a la municipal.

5.3. Ferroviaria

El extremo sureste del ámbito se encuentra en contacto con la vía férrea (línea Madrid-Irún), por lo que parte del mismo se encuentra afectado por la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.

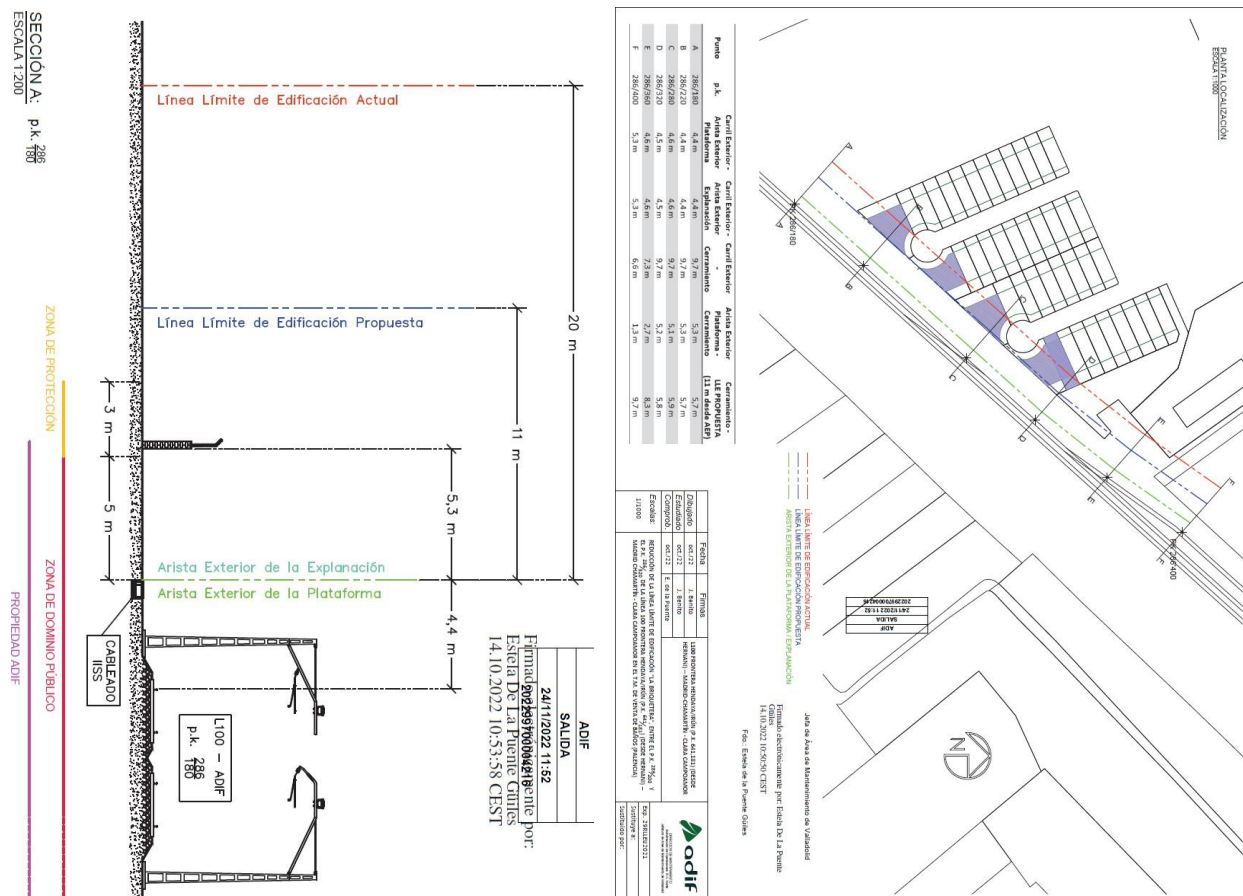
En Suelos Urbanos Consolidados, la Ley del Sector Ferroviario define las siguientes zonas de afección:

- Dominio Público: 5 metros, medidos desde la arista exterior de la explanación. Se define dicha arista como la línea de intersección entre el talud (desmonte o terraplén) o muro con el terreno natural.
- Zona de Protección: 20 metros, medidos desde la arista exterior de la explanación.
- Línea Límite de la Edificación: 20 metros, medidos desde la arista exterior más próxima de la plataforma. Plataforma es la infraestructura ferroviaria sobre la que se disponen las capas de asiento y el resto de la superestructura ferroviaria.

No obstante, al respecto de esta cuestión, cabe destacar que en este ámbito se tramitó el Expediente ADIF/2022/SPC_01/000447 (Referencia R.L.L.E.U. 29/21) mediante el cual la línea límite de edificación se redujo de los 20 metros generales a 11 metros, de forma que no interfiere con el área de movimiento de la edificación prevista por el planeamiento, tal y como se señala en los detalles de la planimetría del expediente adjuntos a continuación:



Ayuntamiento de Venta de Baños

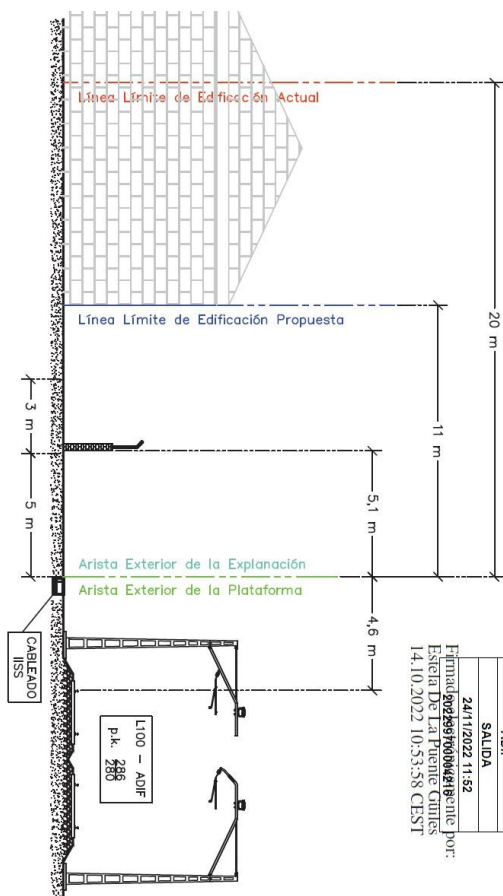




Ayuntamiento de Venta de Baños

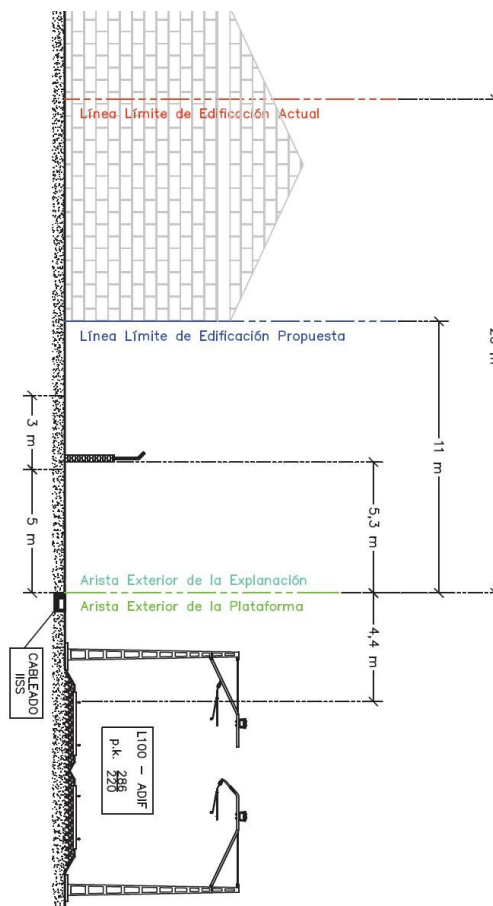
SECCIÓN C:
p.k. 286
ESCALA 1:200

ZONA DE PROTECCIÓN
ZONA DE DOMINIO PÚBLICO
PROPIEDAD ADIF



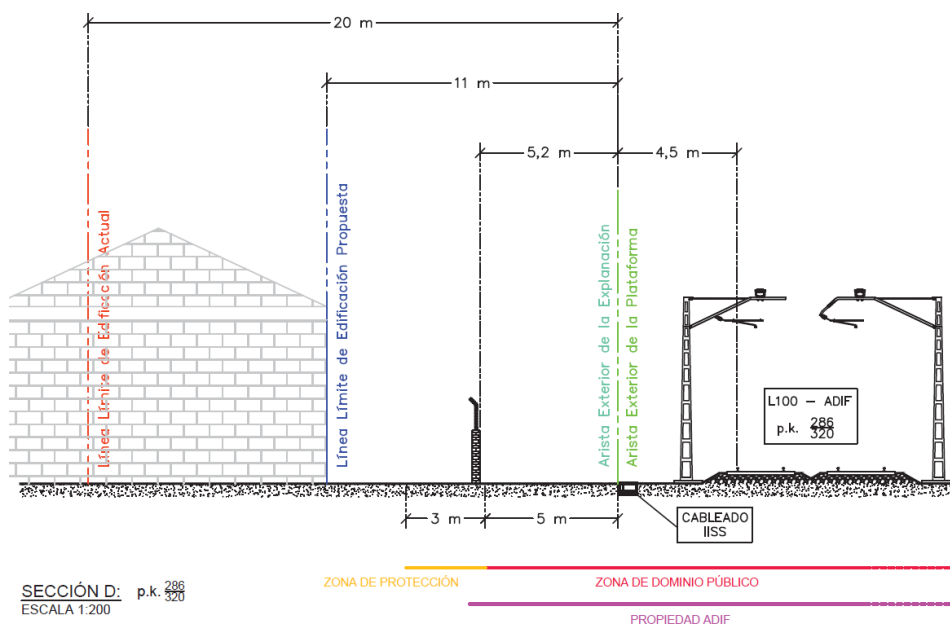
SECCIÓN B:
p.k. 286
ESCALA 1:200

ZONA DE PROTECCIÓN
ZONA DE DOMINIO PÚBLICO
PROPIEDAD ADIF





Ayuntamiento de Venta de Baños



Con todo esto, y especialmente teniendo en cuenta que la propuesta de ordenación planteada no implica ningún cambio en los volúmenes edificatorios permitidos ni en los usos previstos en el planeamiento previamente vigente, se entiende que EL PRESENTE ESTUDIO DE DETALLE NO TIENE NINGÚN TIPO DE AFECCIÓN EN RELACIÓN CON LAS SERVIDUMBRES FERROVIARIAS.

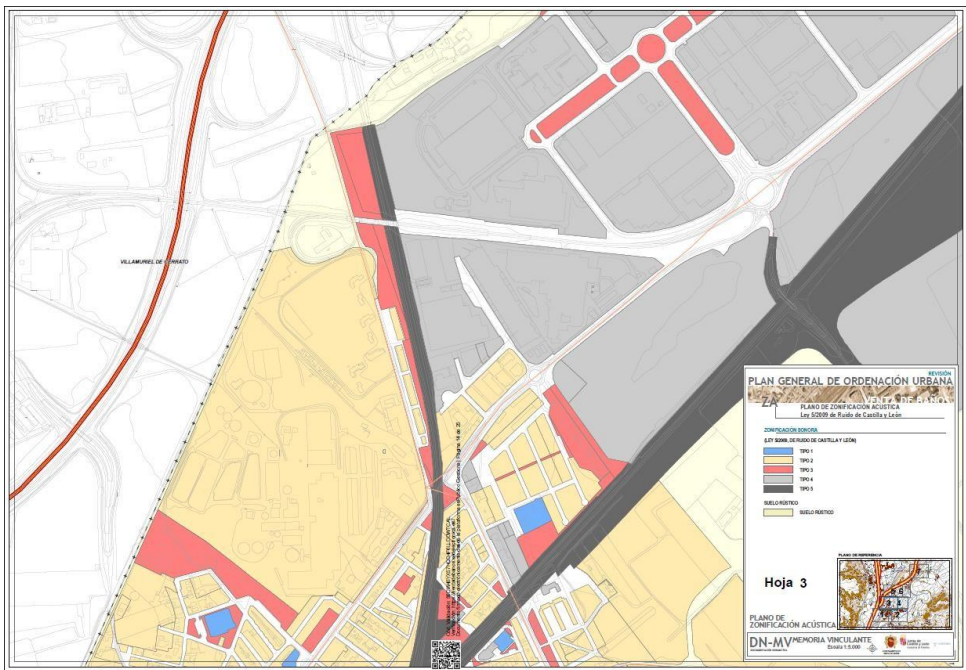
5.4. Ruido

En relación con lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León, cabe destacar que, el Plan General de Ordenación Urbana de Venta de Baños incluye, en su Memoria Vinculante, un Documento de Zonificación Acústica.

Teniendo en cuenta que toda la superficie del ámbito de este instrumento tiene un uso predominante residencial se encuentra dentro de las Áreas receptoras de Tipo 2 "Área levemente ruidosa".



Ayuntamiento de Venta de Baños

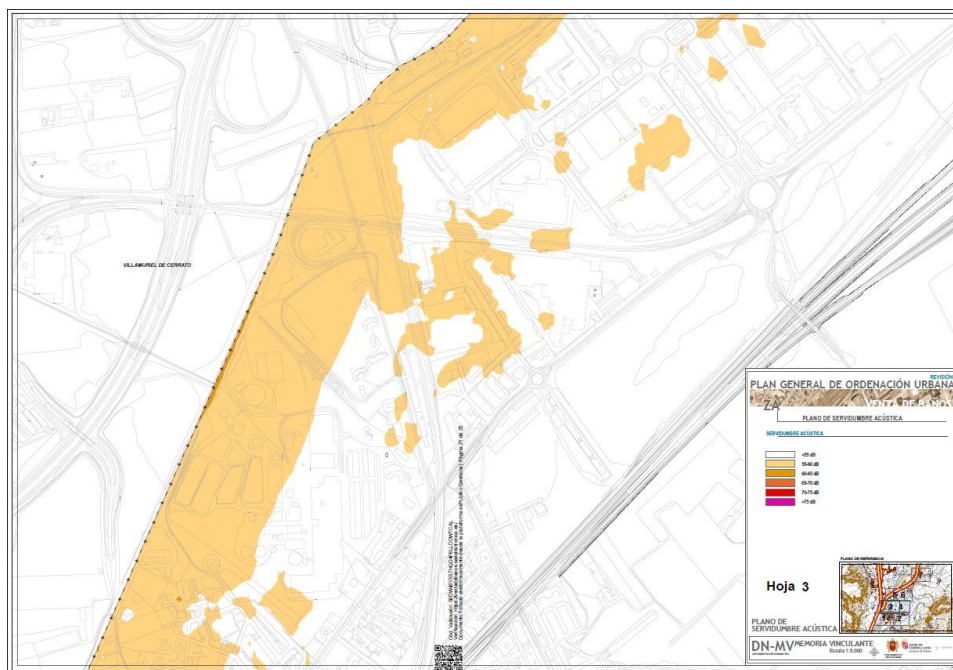


A continuación se reproducen los valores límite de niveles sonoros ambientales que, en las áreas urbanizadas existentes definidos en el Anexo II de esta Ley 5/2009:

Área receptora Situación nueva	Índices de ruido dB(A)			
	Ld	Le	Ln	Lden
	7 h – 19 h	19 h – 23 h	23 h – 7 h	
Tipo 1. Área de silencio	60	60	50	61
Tipo 2. Área levemente ruidosa	65	65	55	66
Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa				
-Uso de oficinas o servicios y comercial.	70	70	65	73
-Uso recreativo y espectáculos	73	73	63	74
Tipo 4. Área ruidosa	75	75	65	76
Tipo 5. Área especialmente ruidosa	sin determinar			



Ayuntamiento de Venta de Baños



Asimismo, no existen sobre el ámbito objeto de este estudio de detalle zonas de servidumbre acústica ni de reserva de sonido de origen natural. En consecuencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León, toda vez que el presente Estudio de Detalle no incluye ninguna determinación en relación a zonas de servidumbre acústica, no se requiere informe del órgano sustantivo competente de ninguna infraestructura.

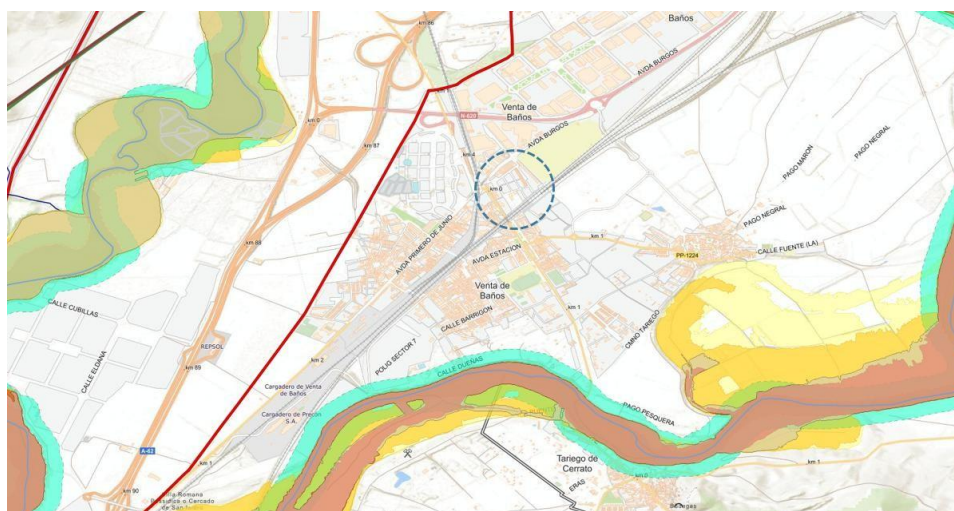
En cualquier caso, teniendo en cuenta que la propuesta de ordenación planteada no implica ningún cambio en los volúmenes edificatorios permitidos ni en los usos previstos en el planeamiento previamente vigente, se entiende que EL PRESENTE ESTUDIO DE DETALLE NO TIENE NINGÚN TIPO DE AFECCIÓN EN RELACIÓN CON LAS DETERMINACIONES NORMATIVAS VINCULADAS RELATIVAS A LA AFECCIÓN ACÚSTICA.



Ayuntamiento de Venta de Baños

5.5. Hidrología

El ámbito del presente Estudio de Detalle no se encuentra dentro de la delimitación de ninguna afección de carácter hidrológico, ni aguas superficiales o subterráneas, ni infraestructuras hidráulicas ni zonas inundables, tal y como puede apreciarse en el detalle de la cartografía adjunta a continuación, obtenida a partir del visor oficial de la Confederación Hidrográfica del Duero:



Asimismo, teniendo en cuenta que la propuesta no plantea ningún aumento de la población, volumen edificable, ocupación del suelo o la implantación de usos que no estuvieran previamente permitidos, el presente Estudio de Detalle no implica ningún aumento en el consumo o demanda de recursos hídricos.

5.6. Protección Civil

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico general y sus revisiones deberán ser sometidos a informe preceptivo del órgano competente en materia de protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo territorial adoptado en ellos.

Los demás instrumentos de planeamiento urbanístico se someterán también a dicho informe cuando afecten a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de cada uno de ellos.

A continuación, y a modo informativo, se reproduce el mencionado artículo:
Ayuntamiento de Venta de Baños



Ayuntamiento de Venta de Baños

Artículo 12. La Ordenación del territorio y el urbanismo como prevención de los riesgos.

- 1. Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico general y sus revisiones serán sometidos a informe preceptivo del órgano competente en materia de protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo territorial adoptado en ellos. Los demás instrumentos de planeamiento urbanístico, así como las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico, se someterán también a dicho informe cuando afecten a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de cada riesgo. En otro caso, se hará constar la ausencia de afección en la memoria del instrumento de planeamiento.*

A estos efectos el informe deberá ser solicitado tras la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico o en el período de información pública en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de ordenación territorial.

- 2. Cuando se acredite la existencia de riesgos incompatibles con la ordenación urbanística vigente, las Administraciones con competencia en la materia de ordenación del territorio y urbanismo deberán promover las modificaciones oportunas para la reducción y el control de los riesgos.*

A estos efectos, se ha procedido a recabar información acerca de la posible afección en el ámbito objeto del presente instrumento de áreas que se encuentren sometidas a riesgos tecnológicos (como pueden ser los de tipo nuclear, transporte de mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril, almacenamiento de mercancías peligrosas, establecimientos SEVESO u otro tipo de establecimientos) de acuerdo con la información publicada por las administraciones y organismos competentes, sin que conste la existencia de ninguna de ellas que se entienda incompatible con la ordenación propuesta.

Específicamente, de acuerdo con los requerimientos de Protección Civil, se hace referencia a los siguientes riesgos tecnológicos:

- Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Mercancías peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera y Ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL).

En cuanto al riesgo de Transporte de mercancías peligrosas por carretera, el tramo más próximo es la salida de la A-62 hacia Burgos, situado a más de 700 metros del ámbito (y en el extremo opuesto del casco urbano de Venta de Baños) en su punto más desfavorable.



Ayuntamiento de Venta de Baños



De esta manera, considerando la distancia al este eje y que está separado del mismo, en buena parte, por la ciudad consolidada, se entiende que no procede considerar que pueda implicar ningún riesgo razonable sobre el ámbito.

Asimismo, teniendo en cuenta que la propuesta planteada no aumenta el volumen edificable previamente permitido ni dispone la implantación de nuevos usos que no estuvieran ya contemplados por el planeamiento preexistente, se entiende que en ningún caso aumentaría el nivel de riesgo que pudiera existir en relación con este extremo.

Todo ello sin perjuicio de lo que determine cualquier Administración Pública competente en la materia.

En cuanto al riesgo de Transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, el ámbito se encuentra entre la línea Madrid - Irún y la línea Venta de Baños – Santander:



Ayuntamiento de Venta de Baños



No obstante, a este respecto cabe destacar que, como se ha indicado anteriormente, la existencia de una serie de servidumbres y condicionantes a la implantación de usos y edificaciones derivados de la Afección Ferroviaria, por lo que se entiende que estas servidumbres ferroviarias ya establecen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad derivada del tránsito de mercancías por la vía férrea.

Asimismo, teniendo en cuenta que la propuesta planteada no aumenta el volumen edificable previamente permitido ni dispone la implantación de nuevos usos que no estuvieran ya contemplados por el planeamiento preexistente, se entiende que en ningún caso aumentaría el nivel de riesgo que pudiera existir en relación con este extremo.

Todo ello sin perjuicio de lo que determine cualquier Administración Pública competente en la materia.



Ayuntamiento de Venta de Baños

- Establecimientos SEVESO. En el entorno del núcleo de población de Venta de Baños no existe ningún establecimiento SEVESO, encontrándose los más próximos en los municipios de Dueñas (FITOTRANS, S.A., a casi 10 km) y Palencia (COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE DON PELAYO, 12-14-16-18, a más de 10 km):



De esta manera, considerando la enorme distancia a estos establecimientos SEVESO (y que se encuentran en núcleos de población y municipios diferentes), se entiende que no resulta posible deducir ningún riesgo razonable derivado de los mismos.

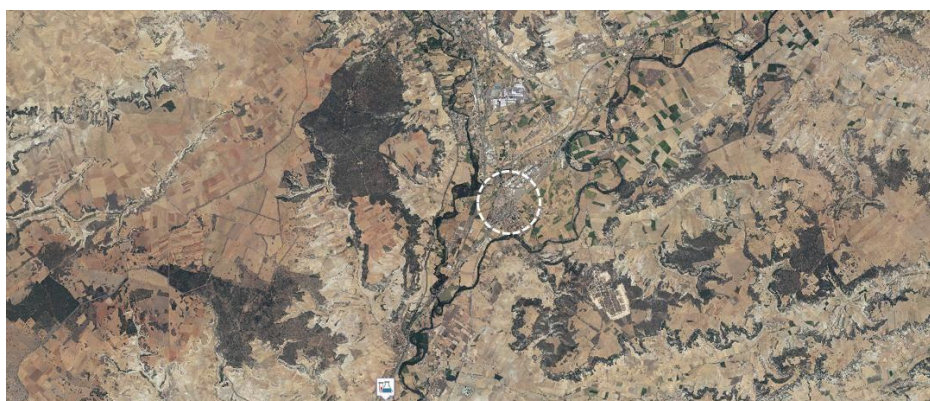
Asimismo, teniendo en cuenta que la propuesta planteada no aumenta el volumen edificable previamente permitido ni dispone la implantación de nuevos usos que no estuvieran ya contemplados por el planeamiento preexistente, se entiende que en ningún caso aumentaría el nivel de riesgo que pudiera existir en relación con este extremo.

Todo ello sin perjuicio de lo que determine cualquier Administración Pública competente en la materia.

- En la misma línea, cabe destacar que, conforme a lo informado por la Agencia de Protección Civil y Emergencias, el ámbito no se encuentra afectado por la zona de ningún Plan de Emergencia Exterior de Riesgo Químico (la más próxima se corresponde con las instalaciones de FITOTRANS, S.A., en el municipio de Dueñas, a casi 10 km del ámbito).



Ayuntamiento de Venta de Baños



De esta manera, considerando la enorme distancia a esta actividad (y que se encuentra en un núcleo de población y municipio diferente), se entiende que no resulta posible deducir ningún riesgo razonable derivado de los mismos.

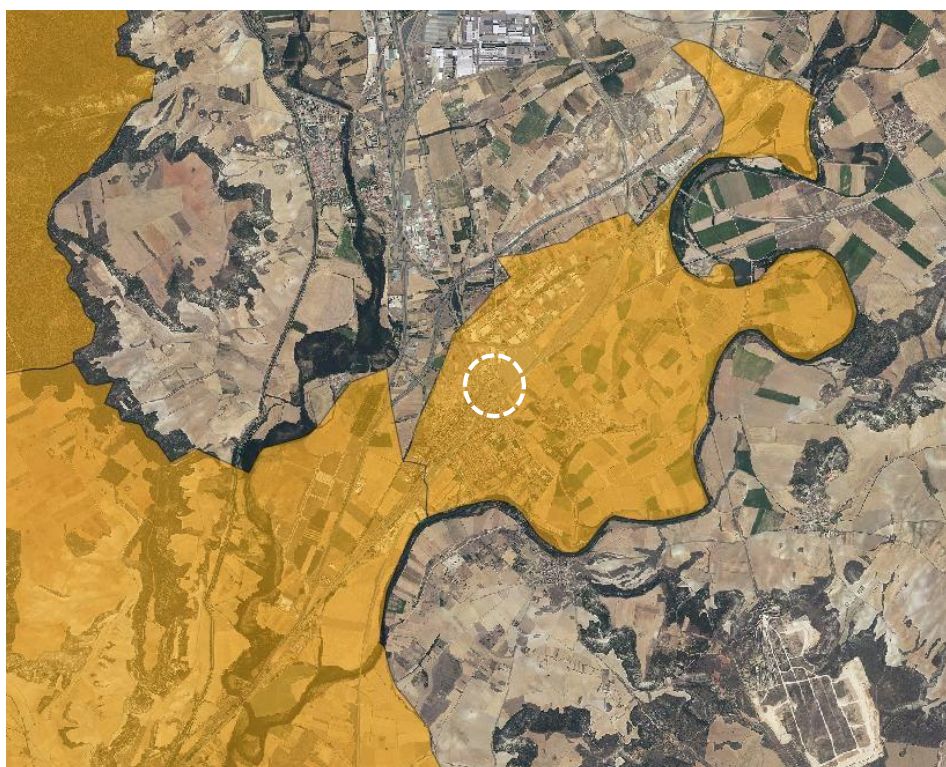
Asimismo, teniendo en cuenta que la propuesta planteada no aumenta el volumen edificable previamente permitido ni dispone la implantación de nuevos usos que no estuvieran ya contemplados por el planeamiento preexistente, se entiende que en ningún caso aumentaría el nivel de riesgo que pudiera existir en relación con este extremo.

Todo ello sin perjuicio de lo que determine cualquier Administración Pública competente en la materia.

- En cuanto a riesgos derivados de la existencia de Instalaciones Radiactivas, en el municipio de Venta de Baños, de acuerdo con lo indicado en el Geoportal de Protección Civil de Castilla y León, sólo existe una instalación de esta categoría.



Ayuntamiento de Venta de Baños



Así, teniendo en cuenta que se trata de un número muy reducido de instalaciones para un núcleo de población de esta entidad) y que no consta la existencia de ninguna instalación radiactiva en las proximidades del ámbito del presente instrumento, se entiende que no se deriva de este extremo ningún riesgo incompatible con la propuesta.

Asimismo, teniendo en cuenta que la propuesta planteada no aumenta el volumen edificable previamente permitido ni dispone la implantación de nuevos usos que no estuvieran ya contemplados por el planeamiento preexistente, se entiende que en ningún caso aumentaría el nivel de riesgo que pudiera existir en relación con este extremo.

Todo ello sin perjuicio de lo que determine cualquier Administración Pública competente en la materia.



Ayuntamiento de Venta de Baños

- En cuanto a riesgos derivados de la existencia de Instalaciones Nucleares, las más próximas son Central Nuclear de Garoña (a unos 150 km) y las instalaciones de ENUSA, en la provincia de Salamanca (a unos 150 km):

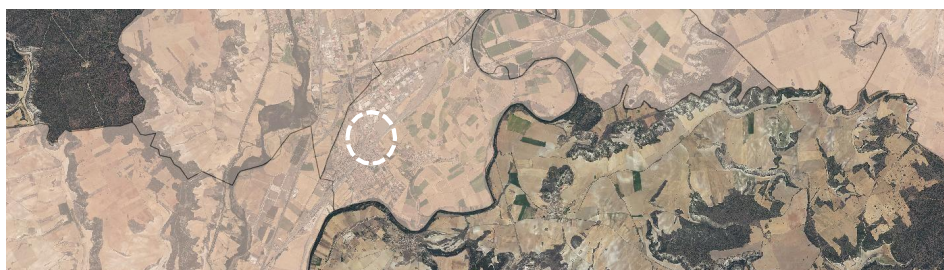


Con esto, se entiende que no existe ningún riesgo razonable a considerar incompatible con la propuesta derivado de este extremo.

Asimismo, teniendo en cuenta que la propuesta planteada no aumenta el volumen edificable previamente permitido ni dispone la implantación de nuevos usos que no estuvieran ya contemplados por el planeamiento preexistente, se entiende que en ningún caso aumentaría el nivel de riesgo que pudiera existir en relación con este extremo.

Todo ello sin perjuicio de lo que determine cualquier Administración Pública competente en la materia.

- En cuanto a los riesgos derivados de Oleoductos, el municipio de Venta de Baños está atravesado por uno, de acuerdo con lo indicado en el Geoportal de Protección Civil de Castilla y León:



No obstante, no se tiene constancia de que esté atravesado o tenga afección sobre el ámbito objeto del presente Estudio de Detalle o sus proximidades, por lo que se entiende que no existe ningún riesgo razonable a considerar incompatible con la propuesta derivado de este extremo.

Ayuntamiento de Venta de Baños



Ayuntamiento de Venta de Baños

Asimismo, teniendo en cuenta que la propuesta planteada no aumenta el volumen edificable previamente permitido ni dispone la implantación de nuevos usos que no estuvieran ya contemplados por el planeamiento preexistente, se entiende que en ningún caso aumentaría el nivel de riesgo que pudiera existir en relación con este extremo.

Todo ello sin perjuicio de lo que determine cualquier Administración Pública competente en la materia.

- En cuanto a los riesgos derivados de Oleoductos, el municipio de Venta de Baños no está afectado por ninguno, de acuerdo con lo indicado en el Geoportal de Protección Civil de Castilla y León:



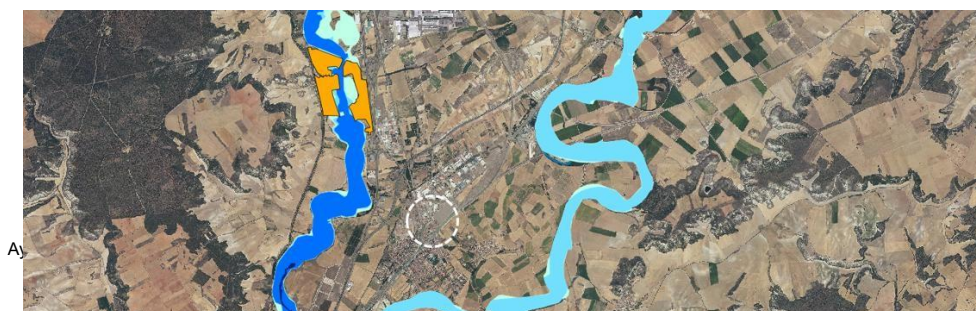
De esta manera, se entiende que no existe ningún riesgo razonable a considerar incompatible con la propuesta derivado de este extremo.

Asimismo, teniendo en cuenta que la propuesta planteada no aumenta el volumen edificable previamente permitido ni dispone la implantación de nuevos usos que no estuvieran ya contemplados por el planeamiento preexistente, se entiende que en ningún caso aumentaría el nivel de riesgo que pudiera existir en relación con este extremo.

Todo ello sin perjuicio de lo que determine cualquier Administración Pública competente en la materia.

Igualmente, se ha recabado información acerca de la posible afección en el ámbito objeto del presente instrumento de áreas que se encuentren sometidas a riesgos naturales de acuerdo con las delimitaciones por las administraciones competentes (como pueden ser inundaciones, incendios forestales, sismos, movimientos de tierras o condiciones climatológicas), sin que conste la existencia de ninguna de ellas que se entienda incompatible con la propuesta planteada. Específicamente, de acuerdo con los requerimientos de Protección Civil, se hace referencia a los siguientes riesgos naturales:

- En cuanto al Riesgo de Inundaciones, de acuerdo con lo indicado por el Geoportal de Protección Civil de Castilla y León, el ámbito objeto del presente instrumento no se encuentra afectado por ninguna Zona de Inundabilidad, por ningún tramo de ARPSIS ni por ningún Plan de Emergencia de Presa (PEPs):





Ayuntamiento de Venta de Baños

Con esto, se entiende que no existe ningún riesgo razonable a considerar incompatible con la propuesta derivado de este extremo.

Asimismo, teniendo en cuenta que la propuesta planteada no aumenta el volumen edificable previamente permitido ni dispone la implantación de nuevos usos que no estuvieran ya contemplados por el planeamiento preexistente, se entiende que en ningún caso aumentaría el nivel de riesgo que pudiera existir en relación con este extremo.

Todo ello sin perjuicio de lo que determine cualquier Administración Pública competente en la materia.

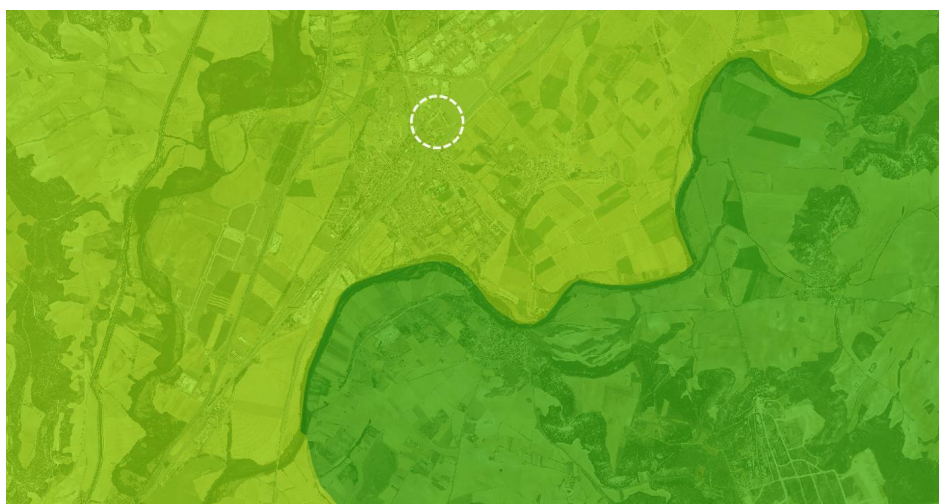
- En cuanto al Peligro de Incendios Forestales, de acuerdo con el Geoportal de Protección Civil de Castilla y León, el municipio de Venta de Baños presenta un Índice de Peligrosidad Bajo:



Igualmente, en cuanto al Riesgo Local de Incendios Forestales, de acuerdo con el Geoportal de Protección Civil de Castilla y León, el municipio de Venta de Baños presenta un Índice de Peligrosidad Bajo:



Ayuntamiento de Venta de Baños



Finalmente, el municipio de Venta de Baños no se encuentra dentro de ninguna Zona de Alto Riesgo de Incendios Forestales (ZARI):



Con todo esto, y especialmente teniendo en cuenta que el ámbito se encuentra dentro del casco urbano consolidado de Venta de Baños y alejado de cualquier masa forestal, se entiende que no puede deducirse ningún riesgo razonable a considerar incompatible con la propuesta derivado de este extremo.

Asimismo, teniendo en cuenta que la propuesta planteada no aumenta el volumen edificable previamente permitido ni dispone la implantación de nuevos usos que no estuvieran ya contemplados por el planeamiento preexistente, se entiende que en ningún caso aumentaría el nivel de riesgo que pudiera existir en relación con este extremo.

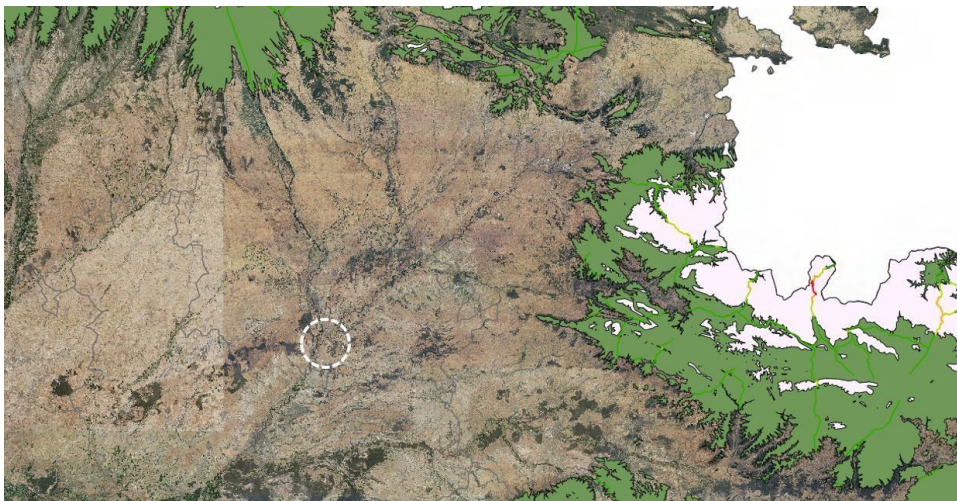
Todo ello sin perjuicio de lo que determine cualquier Administración Pública competente en la materia.

- En cuanto al Riesgo por Nevadas, cabe destacar que el ámbito del presente instrumento no se encuentra dentro del Ayuntamiento de Venta de Baños



Ayuntamiento de Venta de Baños

Rango de Altitudes de más 1.000 msnm ni es próximo a ningún tramo de carretera (de hecho, se encuentra muy alejado de cualquier área de montaña o altitud considerable):



De esta manera, se entiende que no puede deducirse ningún riesgo razonable a considerar incompatible con la propuesta derivado de este extremo.

Asimismo, teniendo en cuenta que la propuesta planteada no aumenta el volumen edificable previamente permitido ni dispone la implantación de nuevos usos que no estuvieran ya contemplados por el planeamiento preexistente, se entiende que en ningún caso aumentaría el nivel de riesgo que pudiera existir en relación con este extremo.

Todo ello sin perjuicio de lo que determine cualquier Administración Pública competente en la materia.

- En cuanto a los Riesgos Geológicos, el Geoportal de Protección Civil de Castilla y León indica que la superficie del ámbito objeto del presente instrumento cuenta con unos índices de Susceptibilidad de Deslizamiento de Laderas y de Peligrosidad de Deslizamiento de Laderas de nivel Bajo:



Ayuntamiento de Venta de Baños



Ayuntamiento de Venta de Baños



Ayuntamiento de Venta de Baños

De esta manera, y especialmente considerando que estas parcelas se encuentran en un área urbana consolidada sensiblemente llana, sin desniveles o accidentes topográficos reseñables, se entiende que no puede deducirse ningún riesgo razonable a considerar incompatible con la propuesta derivado de este extremo.

Asimismo, teniendo en cuenta que la propuesta planteada no aumenta el volumen edificable previamente permitido ni dispone la implantación de nuevos usos que no estuvieran ya contemplados por el planeamiento preexistente, se entiende que en ningún caso aumentaría el nivel de riesgo que pudiera existir en relación con este extremo.

Todo ello sin perjuicio de lo que determine cualquier Administración Pública competente en la materia.

Con todo esto, del análisis de los diferentes riesgos naturales y tecnológicos en el ámbito del presente instrumento, se deduce que NO EXISTE ningún riesgo incompatible con la propuesta de ordenación.

Asimismo, teniendo en cuenta que la propuesta planteada no aumenta el volumen edificable previamente permitido ni dispone la implantación de nuevos usos que no estuvieran ya contemplados por el planeamiento preexistente, se entiende que el presente Estudio de Detalle NO AUMENTA el nivel de riesgo que pudiera existir de manera alguna.

Todo ello sin perjuicio de lo que determine cualquier Administración Pública competente en la materia.

5.7. Accesibilidad

A continuación se señalan las principales normativas vigentes en relación con los criterios de accesibilidad y supresión de barreras:

- De ámbito estatal:
 - Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.
 - Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
 - Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
 - Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
- De ámbito autonómico:
 - Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras.
 - Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.



Ayuntamiento de Venta de Baños

No obstante, teniendo en cuenta el alcance de las disposiciones de estas normativas, su afección sobre los instrumentos de planeamiento resulta muy restringida, limitándose a la definición de las condiciones de pendiente de los itinerarios peatonales, de la ubicación y características de áreas estanciales y aceras y de los requerimientos de la dotación de plazas de aparcamiento de características adecuadas.

De hecho, en el caso de la propuesta planteada, esta se limita a permitir expresamente la implantación de vivienda unifamiliar adosada, pareada y aislada sobre una serie de parcelas residenciales, sin aumentar el volumen edificable previamente permitido o la implantación de nuevos usos no contemplados por el planeamiento preexistente y sin afectar de modo alguno al espacio público (pues su ámbito se circunscribe a esta serie de parcelas privadas). Así, se entiende que el presente Estudio de Detalle no es objeto de aplicación directa de ninguna de las determinaciones definidas en la normativa de accesibilidad.

No obstante, cualquier proyecto o instrumento que desarrolle las determinaciones de ordenación definidas en el presente Estudio de Detalle deberá dar respuesta a la normativa de accesibilidad que le resulte de aplicación.

5.8. Telecomunicaciones

El apartado c) del artículo 4 de la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico indica que el Informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo dispuesto en el apartado 2 del artículo 35 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (actual art. 50.2 de la Ley 11/2022, que ha derogado la Ley 9/2014), sólo se debe exigir en el caso de instrumentos de planeamiento de desarrollo “cuando se afecte al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas (en otro caso, se hará constar la ausencia de afección en la memoria del instrumento)”.

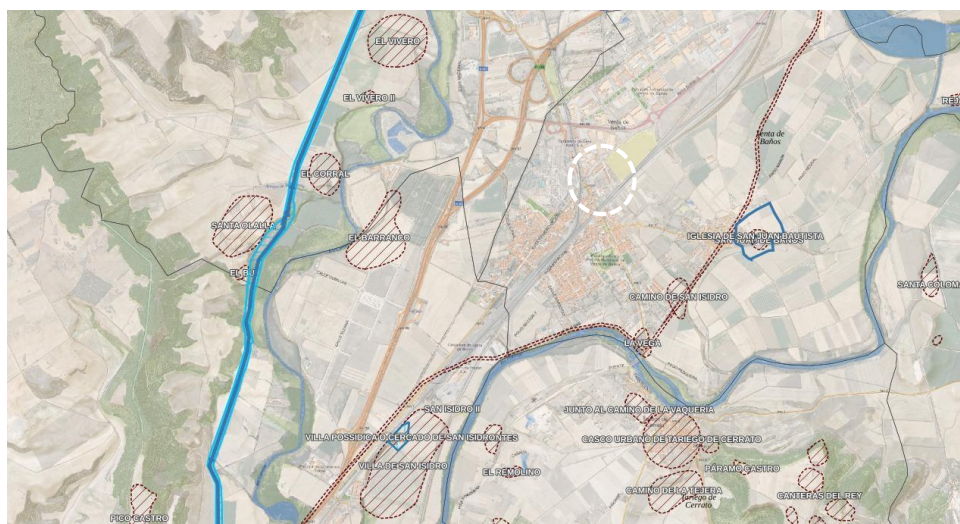
En el caso de la propuesta planteada, esta se limita a permitir expresamente la implantación de vivienda unifamiliar adosada, pareada y aislada sobre una serie de parcelas residenciales, sin aumentar el volumen edificable previamente permitido o la implantación de nuevos usos no contemplados por el planeamiento preexistente y sin afectar de modo alguno al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

5.9. Patrimonio Cultural

El ámbito objeto del presente Estudio de Detalle no es concurrente con ningún BIC, yacimiento arqueológico o elemento cultural protegido de ningún tipo ni con ninguna de sus áreas de protección.



Ayuntamiento de Venta de Baños



Visor cartográfico oficial de Patrimonio Cultural de Castilla y León

De hecho, la propuesta planteada se limita a permitir expresamente la implantación de vivienda unifamiliar adosada, pareada y aislada sobre una serie de parcelas residenciales, sin aumentar el volumen edificable previamente permitido o la implantación de nuevos usos no contemplados por el planeamiento preexistente. Así, se entiende que el presente Estudio de Detalle no puede implicar ningún efecto negativo sobre el patrimonio cultural.

5.10. Medio Ambiente y Cambio Climático

A efectos del cumplimiento de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, cabe

destacar los siguientes principios, contenidos en su artículo 2 "Principios rectores":

- a) *Desarrollo sostenible.*
- b) *Descarbonización de la economía española, entendiéndose por tal la consecución de un modelo socioeconómico sin emisiones de gases de efecto invernadero.*
- c) *Protección del medio ambiente, preservación de la biodiversidad, y aplicación del principio «quien contamina, paga».*
- d) *Cohesión social y territorial, garantizándose, en especial, la armonización y el desarrollo económico de las zonas donde se ubiquen las centrales de energías renovables respetando los valores ambientales.*
- e) *Resiliencia.*
- f) *Protección y promoción de la salud pública.*



Ayuntamiento de Venta de Baños

- g) Accesibilidad universal.*
- h) Protección de colectivos vulnerables, con especial consideración a la infancia.*
- i) Igualdad entre mujeres y hombres.*
- j) Mejora de la competitividad de los sectores productivos y certidumbre para las inversiones.*
- k) Precaución.*
- l) No regresión.*
- m) La mejor y más reciente evidencia científica disponible, incluyendo los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), de las Naciones Unidas.*
- n) Calidad y seguridad de suministro de energía.*
- ñ) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.*

También deberá ser tenido en cuenta el artículo 21 "Consideración del cambio climático en la planificación y gestión territorial y urbanística, así como en las intervenciones en el medio urbano, en la edificación y en las infraestructuras del transporte", que señala las siguientes pautas:

- 1. La planificación y gestión territorial y urbanística, así como las intervenciones en el medio urbano, la edificación y las infraestructuras de transporte, a efectos de su adaptación a las repercusiones del cambio climático, perseguirán principalmente los siguientes objetivos:*
 - a) La consideración, en su elaboración, de los riesgos derivados del cambio climático, en coherencia con las demás políticas relacionadas.*
 - b) La integración, en los instrumentos de planificación y de gestión, de las medidas necesarias para propiciar la adaptación progresiva y resiliencia frente al cambio climático.*
 - c) La adecuación de las nuevas instrucciones de cálculo y diseño de la edificación y las infraestructuras de transporte a los efectos derivados del cambio climático, así como la adaptación progresiva de las ya aprobadas, todo ello con el objetivo de disminuir las emisiones.*

Como se ha indicado anteriormente, el escaso alcance de la propuesta planteada, que se limita a permitir expresamente la implantación de vivienda unifamiliar adosada, pareada y aislada sobre una serie de parcelas residenciales, sin aumentar el volumen edificable previamente permitido o la implantación de nuevos usos no contemplados por el planeamiento preexistente, implica que el presente Estudio de Detalle no tenga la capacidad de ejercer ningún tipo de influencia negativa relevante sobre estos aspectos del Desarrollo Sostenible.

No obstante, incluso teniendo esto en cuenta, se entiende que su impacto podría resultar beneficioso, en cuanto a estos criterios se refiere, a raíz de los siguientes aspectos de la propuesta:

- Descarbonización, Desarrollo sostenible y Protección del medio ambiente: la flexibilización del régimen de usos realizada pretende fomentar la atracción de población hacia el ámbito. De esta manera, resulta previsible que los recursos ya empleados previamente en el desarrollo (especialmente en las obras de urbanización) resulten mejor aprovechados.
- Cohesión Social: uno de los objetivos finales de la atracción de población al ámbito (y, por tanto, de la propuesta planteada) es la puesta en valor de la trama urbana del municipio de Venta de Baños, con el potencial de fomentar la cohesión social a nivel territorial mediante la dinamización de núcleos de población de menor tamaño y



Ayuntamiento de Venta de Baños

un carácter más rural frente al potencial de absorción de las grandes ciudades y capitales de provincia.

5.11. Impacto de Género

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 31.3 establece que las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia.

La normativa autonómica aplicable, en concreto el artículo 2 de la Ley 1/2011 de 1 de marzo, de Evaluación del Impacto de Género en Castilla y León, limita la realización de evaluación del impacto de género a los procedimientos de elaboración de las normas, tanto en los de anteproyectos de Ley, como en los relativos a proyectos de disposiciones administrativas de carácter general, y a los planes que, por su especial relevancia económica y social se sometan a informe del Consejo Económico y Social y cuya aprobación corresponda a la Junta de Castilla y León.

A estos efectos, la propuesta planteada se limita a permitir expresamente la implantación de vivienda unifamiliar adosada, pareada y aislada sobre una serie de parcelas residenciales, sin aumentar el volumen edificable previamente permitido o la implantación de nuevos usos no contemplados por el planeamiento preexistente. Así, se entienden las siguientes cuestiones:

- El presente Estudio de Detalle no se encuentra dentro de los supuestos que la mencionada Ley 1/2011, de 1 de marzo, de Evaluación del Impacto de Género en Castilla y León prevé que sean objeto de evaluación de impacto de género.
- Que, en cualquier caso, teniendo en cuenta el limitado alcance del presente Estudio de Detalle, se entiende que este no puede implicar, de manera alguna, ningún efecto negativo en relación con el impacto de género.

6. Resumen Ejecutivo

En atención al requerimiento contenido en el artículo 136 del RUCyL, se incluye este Resumen Ejecutivo, en el que se señalan los ámbitos donde se ajustan las determinaciones de ordenación detallada, que no es otra que la totalidad de las parcelas incluidas dentro de su ámbito de aplicación, identificadas en el apartado 1 "Identificación del Ámbito" y señaladas en el detalle de la cartografía adjunta a continuación:



Ayuntamiento de Venta de Baños



En respuesta a este requerimiento normativo, se indica que en este ámbito procede la suspensión de licencias desde la Aprobación Inicial del presente Estudio de Detalle, durante un periodo máximo de un año, y que finalizará, en todo caso, con la entrada en vigor de este instrumento de planeamiento de desarrollo.